

இந்திய உச்சநீதிமன்றம்

2023-ம் ஆண்டு மே திங்கள் 11-ம் நாள்

முன்னிலை

மாண்புமிகு நீதியரசர் திரு.கிருஷ்ண முராரி

மற்றும்

மாண்புமிகு நீதியரசர் திரு. அஹ்சானுதீன் அமான்னூல்லா

உரிமையியல் மேல்முறையீடு(கள்) எண்: 3626/2023

கே.சின்னம்மாள் (இறந்தவர்) சட்டமுறைச்

சார்பாளர்கள் மூலம்

.....மேல்முறையீட்டாளர்கள்

எதிராக

எல்.ஆர்.ஏக்நாத் மற்றும் ஒருவர்

.....எதிர்மேல்முறையீட்டாளர்கள்

தமிழ்நாடு சாகுபடி குத்தகைதாரர்கள் பாதுகாப்புச் சட்டம், 1955- பிரிவுகள் 3 மற்றும் 4 - கீழ் வெளியேற்றம் - 1ம் எதிர்மனுதாரர் மேல்முறையீடு செல்பவர்களுக்கு எதிராக பசலி ஆண்டு 1419 முதல் பசலி ஆண்டு 1424 (தொடர்புடைய ஆண்டு 2009 முதல் 2014) குத்தகை வாடகை செலுத்தாத காரணத்தினால் மேல்முறையீட்டாளரை வெளியேற்றம் செய்யக்கோரி மேல்முறையீட்டாளர்கள் எதிராக 1ம் எதிர்மனுதாரர் வருவாய் நீதிமன்றம் முன்னர் த.சா.கு.பா.(TCTP) எண்.5/2015- ஐ தாக்கல் - 04.02.2019-ம் தேதி அன்று வருவாய் நீதிமன்றம் மேல்முறையீடு செய்தவர், எதிர்மனுதாரர்களுக்கு 31 1/2 மூடை நெல்

அல்லது அதற்கு இணையான தொகையை குத்தகை வாடகையாக இவ்வுத்தரவு கிடைக்கப்பெற்ற இரண்டு மாத காலத்திற்குள் செலுத்துமாறு உத்தரவிட்டும், தவறும் பட்சத்தில் மேல்முறையீடு செய்தவர்களுக்கு எதிராக வெளியேற்ற நடவடிக்கைகள் தொடரவும் உத்தரவிடப்பட்டது - 18.02.2021ம் தேதி அன்று குத்தகை தொகை இறுதியாக மேல்முறையீட்டாளர்களால் வைப்பீடு செய்யப்பட்டது - பின்னர் 1ம் எதிர்மனுதாரர், மேல்முறையீட்டாளர்களை வெளியேற்றக்கோரி வருவாய் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் - மேல்முறையீட்டாளர்கள் இரண்டு மாத காலத்திற்குள் குத்தகை தொகையை செலுத்தி வைக்கவில்லை என்ற அடிப்படையில் 03.12.2021ம் தேதியன்று வருவாய் நீதிமன்றம் 1ம் எதிர்மனுதாரர் தரப்பு மனுவை அனுமதித்து உத்தரவு - மேதகு சென்னை உயர்நீதிமன்றம், மேல்முறையீட்டாளர்கள் செய்தவர்கள் வருவாய் நீதிமன்றத்தின் 03.12.2021ம் தேதி ஏற்பட்ட உத்தரவை எதிர்த்து தாக்கல் செய்த சீராய்வு மனுவை தள்ளுபடி செய்தது - அதன் பேரிலான இம்மேல்முறையீட்டில் தீர்மானிக்கப்பட்டவை. 04.02.2019ம் தேதியிட்ட வருவாய் நீதிமன்றம் பிறப்பித்த உத்தரவு மேல்முறையீட்டாளர்கள் தரப்பில் ஒருபோதும் எதிர்க்கப்படாமல் அது இறுதிநிலை அடைந்துள்ளது - மேலும், வருவாய் நீதிமன்றத்தின் உத்தரவு அது பிறப்பிக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரண்டு மாத காலத்திற்குள் நிறைவேற்றப்படவில்லை - 1955 சட்டத்தின் 3 மற்றும் 4 பிரிவுகள் மேல்முறையீட்டாளர்கள் எவ்வகையில் பாதுகாக்கும் வகையில் இல்லை ஏனெனில் பிரிவு 3 பிரகாரம் வருவாய் நீதிமன்றம் உத்தரவுபடியான குத்தகை தொகையை, காலதாமதமாக செலுத்துதல் வெளியேற்றுதலுக்கு ஒரு முக்கிய காரணியாகும். அதேபோல ஒரு குறிப்பிட்ட வழக்கில் பிரிவு 4-ன் கீழ் உடமையை மீட்டெடுப்பதற்கு வழிவகை செய்கிறது. அதுவும் குத்தகை செலுத்த தவணையாக ஒரு வருடத்திற்கானதாக இருக்க வேண்டும் - இவ்வழக்கில் குத்தகை செலுத்த தவறுகையானது மூன்று வருடங்களாகும் - இம்மேல்முறையீடு எவ்வித தகுதியையும் காணப்படவில்லை.

இந்நீதிமன்றம் இந்த மேல்முறையீட்டினை தள்ளுபடி செய்தது.

கருத்துரை தெரிவிக்கப்பட்டது: 1. இந்நீதிமன்றம் இம்மேல்முறையீட்டில் எவ்வித தகுதியும் உள்ளதாக காணப்படவில்லை. முதலில் வருவாய் நீதிமன்றத்தால் பிறப்பிக்கப்பட்ட 04.02.2019 ம் தேதியிட்ட ஆணை மேல்முறையீட்டாளர்களால் ஒரு போதும் எதிர்க்கப்படவில்லை. எனவே குத்தகைதாரர் - நிலஉரிமையாளர் இருவருக்குமிடையில் எவ்வித பிரச்சினையும் இல்லை. மேலும் 1ம் எதிர்மனுதாரர் பசலி எண்.1419 முதல் 1424 வரையிலான குத்தகை வாடகை தொகையான ஆண்டு ஒன்றிற்கு 65 கிலோ எடையளவு ஒரு மூட்டை வீதம் 10 1/2 நெல் மூட்டையை வசூலிக்க வழக்கு தாக்கல் செய்திருந்தாலும், இறுதியில் 04.02.2019 ம் தேதியன்று வருவாய் நீதிமன்றத்தால் பிறப்பிக்கப்பட்ட உத்தரவு 31 1/2 நெல் மூட்டை அல்லது அதற்கு இணையான தொகையை பசலிகள் எண் 1421, 1423 மற்றும் 1424 ஆகியவற்றிற்கு எதிர்மனுதாரர்களுக்கு மேல்முறையீட்டாளர்கள் செலுத்தி வைக்குமாறு வழிகாட்டுதல் வடிவில் இருந்தது. மேலே குறிப்பிட்ட 04.02.2019 ம் தேதி பிறப்பிக்கப்பட்ட உத்தரவு ஒருபோதும் எதிர்க்கப்படாமல் இறுதி நிலையை அடைந்துள்ளது. 04.02.2019 ம் தேதியிட்ட உத்தரவு 10.10.2020 ம் தேதி பெறப்பட்டிருந்தாலும் இரண்டு மாத காலத்திற்குள் நிறைவேற்றப்படவில்லை (அதாவது 09.12.2020)

2. 06.11.2020 ம் தேதி வாடகை பெற்றுக்கொள்ள வருமாறு 1ம் எதிர்மனுதாரருக்கு அறிவிப்பு அனுப்பப்பட்டுள்ளது என்பதால் மட்டும் அவர்கள் தங்கள் மீதான சுமையை விடுவிப்பு செய்ததாக கருத முடியாது. எதிர்மனுதாரர்கள் மேல்முறையீட்டாளர்கள் வழக்கறிஞர் அறிவிப்பு மூலம் எதிர்மனுதாரர்கள் குத்தகை

வாடகை பெற்றுக்கொள்ள அழைக்க வேண்டியதில்லை. எளிமையாக சொல்லப்போனால் 04.02.2019 ம் தேதிய உத்தரவு எதிர்க்கப்படாத நிலையில் சட்டப்படி கடமைப்பட்ட அவர்கள் குத்தகை வாடகை செலுத்த வேண்டும் மற்றும் 1ம் எதிர்மனுதாரருக்கு கிடைக்கவில்லை. அதனை பெற்றுக்கொள்ள, ஏற்றுக்கொள்ள எதிர்ப்பு தெரிவித்தார்கள் என கூறலாகாது. ஏனெனில் 04.12.2019 உத்தரவில் தெளிவாக 31 1/2 நெல்முட்டை அல்லது அதற்கு நிகரான தொகையை வருவாய் நீதிமன்றத்தில் எளிதாக வைப்பீடு செய்யக்கூடிய நிலையில் 18.02.2021 ம் தேதி எதிர்மனுதாரர்களால் செலுத்தப்பட்டதாக சொல்லப்பட்டவை யாவும் தாமதமானதாகும்.

3. சட்டத்தின் பிரிவுகள் 3 மற்றும் 4 பிரகாரம் மேல்முறையீட்டாளர்கள் பாதுகாக்கப்பட்டவர்கள் என்ற மேல்முறையீட்டாளர்கள் தரப்பு கற்றறிந்த வழக்கறிஞர் வாதமானது எங்கள் பார்வையில் தவறானதாகும். காரணம் என்னவெனில் பிரிவு 3-ன்படி வருவாய் நீதிமன்ற வழிகாட்டுதல் உத்தரவுபடியான குத்தகை வாடகையை தாமதமாக செலுத்தியதாலும், வெளியேற்றல் நடவடிக்கை தொடங்குவதற்கு சரியான காரணமாகும். அதேபோல சுவாதீனத்தை மீட்டெடுப்பதற்கு வழிவகை செய்கிறது. அதுவும் தவறுகையானது ஒரு வருடத்திற்கான செலுத்தப்பட வேண்டிய குத்தகை வாடகையாக இருக்க வேண்டும். ஆனால் இவ்வழக்கில் தவறுகையானது மூன்று வருடத்திற்கான பசலி வருடங்களாகும்.

எஸ்.என்.சுடலைமுத்து செட்டியார் எதிர் பழனியாண்டவன் AIR 1966 SC 469 [1966] SCR 450 – பொருந்தாது என கருத்துரைக்கப்பட்டது.

G.பொன்னையாத்தேவர் எதிர் நெல்லையம் பெருமாள் பிள்ளை (1977) 1 SCC 500 : [1977] 2 SCR 446 – வேறுபடுத்தி காட்டப்பட்டது.

எஸ்ரல்லா ரப்பர் எதிர் தாஸ் எஸ்டேட் (பிரைவேட்) நிறுவனம் (2001) 8 SCC 97 : [2001] Suppl. SCR 68; கார்மெண்ட் கிராப்ட் எதிர் பிரகாஷ் சந்த் கோயல், (2022) 4 SCC 181 – சார்வு கொள்ளப்பட்டது.

காலவரையறை நீட்டிப்புக்கான புலன் கொள் : In Re (2022) 2 SCC 117; எஸ் காசி எதிர் அரசு, (2021) 12 SCC 1 – குறிப்புரைக்கப்பட்டது.

பார்வையிடப்பட்ட தீர்வு முடிவுகள்

[1966] SCR 450	பொருந்தாது என கருத்துரைக்கப்பட்டது	பாரா 24
[1977] 2 SCR 446	வேறுபடுத்திக்காட்டப்பட்டது	பாரா 25
[2001] 3 Suppl. SCR 68	சார்வு கொள்ளப்பட்டது	பாரா 31
(2022) 4 SCC 181	சார்வு கொள்ளப்பட்டது	பாரா 31
(2022) 2 SCC 117	குறிப்புரைக்கப்பட்டது	பாரா 26
(2021) 12 SCC 1	குறிப்புரைக்கப்பட்டது	பாரா 27

உரிமையியல் மேல்முறையீட்டு அதிகார வரம்பு : உரிமையியல் மேல்முறையீடு வழக்கு எண்.3626/2023.

மேதகு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் மதுரை கிளை உரிமையியல் சீராய்வு மனு (என்.பி.டி.) (எம்.டி.) எண். 271/2022 25.04.2022 ம் தேதிய தீர்ப்புரை மற்றும் உத்தரவு ஆகியவற்றிலிருந்து எழுந்தது.

எஸ்.கௌதம், சந்தீப்ராணா, செல்வி.எம்.வெண்மணி, மேல்முறையீட்டாளர்கள் தரப்பு வழக்கறிஞர்.

எஸ்.டி.துவாரகநாத், சந்த் குரேஷி, ராமாகந்த் சர்மா, ஈகேஷ் கோஸ் எதிர்மனுதாரர்கள் தரப்பு வழக்கறிஞர்.

இத்தீர்ப்புரை நீதியரசர் ஜெ. அஹ்ஸானுதீன் அமானுல்லா அவர்களால் வழங்கப்பட்டது.

இரு தரப்பு கேட்கப்பட்டது

2. அனுமதி வழங்கப்பட்டது

3. தற்போதைய மேல்முறையீட்டானது சென்னை உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை தனி நீதிபதியால் (இதன் பின்னர் உயர்நீதிமன்றம் என அழைக்கப்படும்) உரிமையியல் சீராய்வு மனு (என்.பி.டி.) (எம்.டி.) எண்.271/2022 (இதன் பின்னர் உரிமையியல் சீராய்வு மனு என அழைக்கப்படும்) 25.04.2022 ம் தேதியிட்டு

பிறப்பிக்கப்பட்ட இறுதி தீர்ப்புரை மற்றும் உத்தரவு (இதன் பின்னர் ஆட்சேபனைக்குரிய உத்தரவு என அழைக்கப்படும்) எதிராக முன்னிடப்பட்டது. இந்திய அரசியலமைப்புச் சட்டத்தின் 227 (இனிமேல் "அரசியலமைப்பு" என்று குறிப்பிடப்படும்) பிரிவு 227 ஐப் பயன்படுத்தி மேல்முறையீடு செய்தவர்கள் தாக்கல் செய்த உரிமையியல் சீராய்வு மனுவை உயர்நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்தது.

பொருண்மை பெட்டகம்:-

4. 08.12.2014 ம் தேதியன்று 1ம் எதிர்மனுதாரர் வருவாய் நீதிமன்றம் மதுரை (இதன் பின்னர் வருவாய் நீதிமன்றம் எனக் குறிப்பிடப்படும்) முன்னர் மேல்முறையீட்டாளர்களுக்கு எதிராக அவர்கள் பசலி ஆண்டுகள் 1419 முதல் 1424 (தொடர்புடைய ஆண்டுகள் 2009 முதல் 2014 வரையிலான) ஆண்டுகளுக்குரிய 65 கிலோ எடை அளவு கொண்ட ஒரு மூட்டை வீதம் 10 1/2 மூட்டை நெல்லை குத்தகை வாடகையாக செலுத்தாத காரணத்தினால் அவர்களை வெளியேற்ற வேண்டி த.சா.கு.பா.(TCTP) எண்.5/2015 தாக்கல் செய்துள்ளார்.

5. 04.02.2019 ம் தேதியன்று இடைநிலை மனு எண் 29/2015 உள் த.சா.கு.பா. (TCTP) எண்.5/2015-ல் சிறப்பு துணை ஆட்சியர் வருவாய் நீதிமன்றம், எதிர்மனுதாரர்களுக்கு 31 1/2 மூட்டை நெல் அல்லது அதற்கு சமமான தொகையை மேல்முறையீட்டாளர்கள் உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்ட இரண்டு மாத காலத்திற்குள் குத்தகை வாடகையாக செலுத்தி வைக்க வேண்டும் என்றும், தவறும்பட்சத்தில் மேல்முறையீட்டாளர்களுக்கு எதிராக வெளியேற்ற நடவடிக்கை மேற்கொள்ளலாம் என்று உத்தரவிடப்பட்டது. இங்கு நாம் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டியது என்னவெனில், மேற்சொன்ன உத்தரவானது பசலி ஆண்டுகள் 1421, 1423 மற்றும்

1424-க்குரிய குத்தகை வாடகை சம்மந்தப்பட்டதாகும். இருந்த போதிலும் அதன் பின்னர் தரப்பினர்களுக்கு இடையே சட்டப்பூர்வ அறிவிப்புகள் பரிமாற்றம் செய்யப்பட்டது ஆனால் இறுதியாக 18.02.2021ம் தேதியன்று தான் குத்தகை தொகை மேல்முறையீட்டாளர்களால் வைப்பீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. 22.02.2021ம் தேதியன்று வருவாய் நீதிமன்றம் முன்னர் ஒரு குறிப்பாணை தாக்கல் செய்யப்பட்டது.

6. அதன் பின்னர் 1ம் எதிர்மனுதாரர் வருவாய் நீதிமன்றம் முன்னர் இடைநிலை மனு எண் 15/2021 உள் TCTP.No.5/2015 மனுவினை மேல்முறையீட்டாளர்கள் 31 1/2 மூட்டை நெல்லோ அல்லது அதற்கு இணையான தொகையையோ குத்தகை வாடகையாக வைப்பீடு செய்யவில்லை என்பதால் அவர்களை வெளியேற்ற வேண்டி தாக்கல் செய்யப்பட்டு, அம்மனுவும் மேல்முறையீட்டாளர்கள் இரண்டு மாத காலத்திற்குள் குத்தகை வாடகையை செலுத்தி வைக்கவில்லை என்ற காரணத்தின் அடிப்படையில் 03.12.2021ம் தேதிய உத்தரவு மூலம் அனுமதிக்கப்பட்டது.

7. சென்னை உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளையின் உரிமையியல் சீராய்வு மனு (NPD).எண்.271/2022 மூலம் இம்மேல்முறையீட்டாளர்கள் 03.12.2021ம் தேதியிட்ட உத்தரவை எதிர்த்து தாக்கல் செய்யப்பட்டது. அதுவும் எதிருத்துரைக்கப்பட்ட தீர்ப்பால் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டு, இடைநிலை மனு எண் 15/2021 உள் TCTP.No.5/2015-ல் வருவாய் நீதிமன்றம் 03.12.2021ம் தேதி பிறப்பித்த உத்தரவினை உறுதி செய்துள்ளபடியால் இம்மேல்முறையீடு எழுவதற்கு வழிவகை செய்துள்ளது. நாங்கள் இங்கு அந்த உத்தரவினை சுருக்கமாக தெரிவிப்பது பொருத்தமானதாக இருக்கும் என கருதுகிறோம்.

"சிறப்பு துணை ஆட்சியர் வருவாய் நீதிமன்றம், மதுரை இடைநிலை மனு எண் 15/2021 உள் TCTP.No.5/2015-ல் பிறப்பித்த 03.12.2021 உத்தரவினை ரத்து செய்ய வேண்டி சீராய்வு மனுதாரர்கள் இந்நீதிமன்றம் முன்னர் சீராய்வு மனு தாக்கல் செய்துள்ளனர்.

2. இரு தரப்பினர்களுக்காக முன்னிலையான கற்றறிந்த வழக்கறிஞர் வாதம் கேட்கப்பட்டது மற்றும் வழக்கு ஆவணங்கள் பரிசீலனை செய்யப்பட்டது.

3. இடைநிலை மனு எண் 29/2015 உள் TCTP.No.5/2015-ல் பிறப்பிக்கப்பட்ட உத்தரவுப்படி வருவாய் நீதிமன்றம் மதுரை இந்த சீராய்வு மனுதாரர்கள் 1421, 1423, 1424 மூன்று பசலி ஆண்டுகளுக்கு உரிய குத்தகை தொகையை அந்த உத்தரவு கிடைக்கப்பெற்ற இரண்டு மாதங்களுக்குள் வைப்பீடு செய்ய வேண்டும் என உத்தரவுவிட்டுள்ளது. சீராய்வு மனு தாரர்கள் அந்த உத்தரவு நாளானது 10.10.2020 ம் தேதி பெற்றுக்கொண்டுள்ளனர். ஆனால் 18.02.2021 ம் தேதியன்று தான் வைப்பீடு செய்துள்ளனர். அதாவது காலவரம்பு கடந்து சீராய்வு மனுதாரர்கள் எதிர்மனுதாரருக்கு அறிவிப்பு அனுப்பியதாகவும் கூறியுள்ளனர். ஆனால் அவர்கள் குத்தகை தொகையை அந்த உத்தரவு கிடைக்கப்பெற்ற இரண்டு மாத காலத்திற்குள் வைப்பீடு செய்யவில்லை. எனவே அதன்

அடிப்படையில் வருவாய் நீதிமன்றம் சரியாக சீராய்வு மனுதாரர்கள் சொத்திலிருந்து காலி செய்ய வேண்டும் என பணித்தது. இந்நீதிமன்றம் இந்த சீராய்வு மனுவினை அனுமதிப்பதற்கு எவ்வித சரியான காரணம் இல்லை என கண்டறிகிறது.

4. அதன்படி இந்த சீராய்வு மனு தள்ளுபடி செய்யப்படுகிறது மற்றும் இடைநிலை மனு எண் 15/2021 உள் TCTP.No.5/2015-ல் சிறப்பு சார்பு ஆட்சியர் வருவாய் நீதிமன்றம் பிறப்பித்த 03.12.2021ம் தேதியிட்ட உத்தரவு இதன் மூலம் உறுதிசெய்யப்படுகிறது. செலவுத்தொகை இல்லை. இதன் விளைவாக இதனுடன் இணைக்கப்பட்ட பல்வகை மனுக்கள் முடித்து வைக்கப்படுகிறது.

மேல்முறையீட்டாளர் தரப்பில் சமர்ப்பிக்கப்பட்டவை:

8. மேல்முறையீட்டாளர் தரப்பு கற்றறிந்த வழக்கறிஞர் சமர்ப்பித்தது யாதெனில், 04.02.2019 ம் தேதிய உத்தரவினை 10.10.2020 ம் தேதி தான் அவர்கள் பெற்றுக்கொண்டதாகவும், 06.11.2020 ம் தேதியன்று 1ம் எதிர்மனுதாரருக்கு சட்ட அறிவிப்பு அனுப்பியதாகவும், அதுவும் 04.02.2019 ம் தேதிய உத்தரவு கிடைக்கபெற்ற இரண்டு மாத காலத்துக்குள்ளானது என்றும், அதில் (அ) தாங்கள் குத்தகை வாடகையான 31 1/2 மூட்டை நெல் செலுத்த தாங்கள் தயாராக இருப்பதாக வெளிப்படுத்தியதாகவும், (ஆ) அசல் குத்தகை விடுத்தவரின் வாரிசுகள்

எல்லோருடன் வந்து குத்தகை தொகையை பெற்றுக்கொள்ள அழைப்பு விடுத்தனர் என்பதாகும்.

9. மேலும் சமர்ப்பித்தது யாதெனில், மேல்முறையீட்டாளர்கள் பயிரிடும் குத்தகைதாரர்களின் வாரிசுதாரர்கள் ஐவருடன் வந்து 31 1/2 மூட்டை நெல்லை தன்னிடம் கொடுக்க வேண்டும் என்றும், அதுவும் தான் அசல் குத்தகை எடுத்தவரின் வாரிசுதாரர்கள் சம்மதம் பெற்றபின்னே பெற்றுக்கொள்ளவதாகவும் 11.11.2020 ம் தேதியன்று 1ம் எதிர்மனுதாரர் பதில் அளித்துள்ளார் என்பதாகும். கற்றறிந்த வழக்கறிஞர் சமர்ப்பித்தது யாதெனில், அதன் பின்னர் 1ம் மேல்முறையீட்டாளர் தரப்பில் 07.12.2020 ம் தேதி எதிர் அறிவிப்பு அனுப்பப்பட்டது என்பதாகும்.

10. இதனால் குத்தகை வாடகை பாக்கித்தொகையை எதிர்மனுதாரர்கள் வந்து பெற்றுக்கொள்ள தவறியதால் 18.02.2021 ம் தேதியன்று சிறப்பு துணை ஆட்சியர் மதுரை வருவாய் நீதிமன்றம் பெயரில் பாரத் ஸ்டேட் வங்கி கருவூலத்தில் ரூ.28,563/- வைப்பீடு செய்யப்பட்டது என்றும், மேல்முறையீட்டாளர் தரப்பில் வைப்பீடு செய்யப்பட்டதற்கான ரசீதுடன் 22.02.2021 ம் தேதியன்று வருவாய் நீதிமன்றத்தில்குறிப்புரை தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது என கற்றறிந்த வழக்கறிஞர் தரப்பில் சமர்ப்பிக்கப்பட்டது.

11. அதன் பிறகே எதிர்மனுதாரர்கள் இடைநிலை மனு எண்.15/2021 உள் TCTP.No.5/2015 வருவாய் நீதிமன்றம் முன்னர் தாக்கல் செய்ததாகவும், 04.02.2019 ம் தேதிய உத்தரவு குத்தகை வாடகையான 31 1/2 மூட்டை நெல் இரண்டு மாத காலத்திற்குள் செலுத்தப்படவில்லை என்ற காரணத்தின்

அடிப்படையில் மேல்முறையீட்டாளர்கள் வெளியேற்ற உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டதாகவும் சமர்ப்பிக்கப்பட்டது.

12. கற்றறிந்த வழக்கறிஞர் சமர்ப்பிப்பது யாதெனில், இடைநிலை மனு எண்.15/2021 உள் TCTP.No.5/2015-ல் மேல்முறையீட்டாளர் தரப்பில் தங்கள் தரப்பு நிலைகள் அனைத்தையும் விளக்கி குத்தகை வாடகை செலுத்துவதில் தாமதம் இல்லை என பதில் தெரிவித்த போதிலும் சிறப்பு துணை ஆட்சியர் வருவாய் நீதிமன்றம் சம்மந்தப்பட்ட நிலத்திலிருந்து மேல்முறையீட்டாளரை வெளியேற்றிட பணித்து இடைநிலை மனு எண்.15/2021 உள் TCTP.No.5/2015 -ல் 03.12.2021ம் தேதி உத்தரவினை உறுதி செய்துள்ளது என்று சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.

13. மேலும் கற்றறிந்த வழக்கறிஞர் சமர்ப்பிப்பது என்னவென்றால், 25.04.2022ம் தேதியிட்ட ஆட்சேபனைக்குரிய உத்தரவு மூலம் உயர்நீதிமன்றம் தவறாக உரிமையியல் சீராய்வு மனுவை நிராகரித்து, சிறப்பு துணை ஆட்சியர் வருவாய் நீதிமன்றத்தால் பிறப்பிக்கப்பட்ட 03.12.2021ம் தேதிய உத்தரவினை உறுதி செய்தது என்பதாகும். மேலும் சமர்ப்பிப்பது யாதெனில், தமிழ்நாடு பயிரிடும் குத்தகைதாரர்கள் பாதுகாப்பு சட்டம் 1955ன் பிரிவு 3 (இனி சட்டம் என்று குறிப்பிடப்படுகிறது) நிலுவைத்தொகையை (கள்) வைப்பீடு செய்த பிறகு வெளியேற்றுவதற்கு வழிவகை செய்யப்படவில்லை என்றும், தற்போதைய வழக்கில் தாமதம் அளவுக்கு மீறியதாக இல்லாதநிலையில், அத்தகைய உத்தரவு(கள்) பிறப்பிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடாது என்றும், சட்டத்தின் பிரிவு 3, வாடகையை வைப்பீடு செய்வதில் ஏற்படும் காலதாமதம் வெளியேற்றுவதற்கான ஒரு காரணமாக குறிப்பிடவில்லை என கற்றறிந்த வழக்கறிஞரின் வாதமாக வைக்கப்பட்டது.

14. கடந்த 04.02.2019 ம் தேதியிட்ட ஆணை 10.10.2020 அன்று தான் மேல்முறையீட்டாளர்களால் பெறப்பட்டது என்றும் இறுதியில் 18.02.2021 ம் தேதியன்று பணம் செலுத்தப்பட்டது என்றும், மேற்படி காலகட்டம் கோவியட்-19 நோய் தொற்று பரவல் காலம் என்பதால் அது மன்னிக்கக்கூடியது என்றும் வலியுறுத்தப்பட்டது.

15. கற்றறிந்த வழக்கறிஞர் தரப்பில் சட்டப்பிரிவு 4, வாடகை நிலுவைத்தொகையை செலுத்துவதன் மூலம் உடமையை மீட்டெடுப்பதற்கு வலியுறுத்துகிறது என கற்றறிந்த வழக்கறிஞர் தரப்பில் சமர்ப்பிக்கப்பட்டது.

1 ம் எதிர்மனுதாரர் தரப்பில் சமர்ப்பிக்கப்பட்டவை:

16. மாறாக 1 ம் எதிர்மனுதாரர் தரப்பு வழக்கறிஞர் சமர்ப்பித்தது என்னவெனில், மேல்முறையீட்டாளர்களின் வாதத்தின்படி 04.02.2019 ம் தேதியிட்ட உத்தரவு நகல் 10.10.2020 தேதியன்று அவர்களால் பெறப்பட்டது எனில் அவர்கள் 09.12.2020 தேதி முடிவடைவதற்குள் இணங்குதல் வேண்டும். அதாவது இரண்டு மாதங்களுக்குள், ஆனால் ஒப்புக்கொண்டபடி அவ்வாறு செய்யப்படவில்லை. மேலும் மேல்முறையீட்டாளர்கள் தாமதப்படுத்த வேண்டும் என்பதற்காகவே அசல் குத்தகைகாரரின் சட்டபூர்வ வாரிசுகள் அனைவரும் ஒன்று கூடி வந்து வாடகை பெற்றுக்கொண்டு ரசீது வழங்க வேண்டுமென்று ஒரு அற்பமான சட்ட அறிவிப்பு அனுப்பியதாகவும், அதற்கு 1 ம் எதிர்மனுதாரர் 21.12.2020 ம் தேதியன்று உரிய முறையில் பதில் அளித்த பின்னரும், குத்தகை தொகை செலுத்த மேல்முறையீட்டாளர்கள் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை என சமர்ப்பிக்கப்பட்டது.

17. கடந்த 18.02.2021ம் தேதியன்றும் கூட, மொத்தம் ரூ.37,820/-க்கு பதிலாக ரூ.28563/- மட்டுமே வைப்பீடு செய்யப்பட்டதாகவும், இதுநாள் வரை மீதமுள்ள தொகை வைப்பீடு செய்யப்படவில்லை என்று சமர்ப்பிக்கப்பட்டது. 1ம் எதிர்மனுதாரர் தரப்பில் ஆட்சேபனைக்குரிய உத்தரவின்படி, இடைநிலை மனு 1/2022 உள் நிறைவேற்று மனு 5/2022-ல் போலீஸ் பாதுகாப்பு மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டு, 13.10.2022 தேதியன்று சுவாதீன மீட்பு எடுத்த விபரம் ஆகியவற்றை மறைத்து சீராய்வு மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது என சமர்ப்பிக்கப்பட்டது.

பகுப்பாய்வு காரணம் மற்றும் முடிவுரை:

18. எழுத்து பூர்வ சமர்ப்பிப்புகளை தாக்கல் செய்ய இந்நீதிமன்ற வாய்மொழியாக அனுமதித்திருந்தாலும், மேல்முறையீட்டாளர்கள் மொத்தம் 14 பக்கங்கள் கொண்ட எழுத்து பூர்வ சமர்ப்புரை (சட்டத்தின் சாறுகள் உட்பட) தாக்கல் செய்தனர், அதுவும் நகலை எதிர்மனுதாரருக்கு சார்பு செய்யவில்லை. மேலும் காலதாமதமாக மேல்முறையீட்டாளர்கள் சார்வுற்ற தீர்ப்புகளின் பட்டியலை எதிர்தரப்பினர்களுக்கு நகல் சார்பு செய்யப்படாமல் தாக்கல் செய்துள்ளனர்.

19. இவ்வாறாக இந்த நீதிமன்றம் நீதியின் நலன் கருதி ஆகியினும் கூட நகல்கள் சார்பு செய்யப்படாததை கருத்தில் கொண்டு அவற்றை சாதாரணமாக நிராகரிக்கும். ஆனால் இந்நீதிமன்றத்தில் பிறப்பிக்கும் உத்தரவு தரப்பினர்களுக்கு எவ்வித பாதிப்பும் ஏற்படபோவதில்லை என்பதால் இரு தரப்பில் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட வாதுரைகள் மற்றும் தீர்வுகளை கணக்கில் கொள்கிறது. மேல்முறையீடு

செய்தவர்கள் தரப்பில் சார்வுறப்பட்ட தீர்வுகள் பொருந்தமான இடத்தில் நாம் குறிப்பிடுவோம்.

20. இந்த விசயத்தை பரிசீலித்ததில் இந்த நீதிமன்றம் தற்போதைய மேல்முறையீட்டில் எந்த தகுதியும் காணவில்லை. முதலில் வருவாய் நீதிமன்றத்தில் பிறப்பிக்கப்பட்ட 04.02.2019 உத்தரவு மேல்முறையீட்டாளர்களால் ஒருபோதும் எதிர்க்கப்படவில்லை. இதனால், குத்தகைதாரர் நில உரிமையாளரின் உறவு விவாதத்திற்குரியதாக இல்லை. மேலும் 1ம் எதிர்மனுதாரர் பசலி(கள்) 1419 முதல் 1424 வரையிலான குத்தகை வாடகை தொகையான ஆண்டு ஒன்றிற்கு ஒரு மூட்டை 65 கிலோ எடை என 10 1/2 நெல்மூட்டை வசூலிக்க வழக்கு தாக்கல் செய்திருப்பினும், இறுதியில் 04.02.2019ம் தேதியில் வருவாய் நீதிமன்றம் பிறப்பிக்கப்பட்ட உத்தரவு 31 1/2 மூட்டை நெல் அல்லது அதற்கு இணையான தொகையை, பசலி (கள்) எண்.1421, 1423, 1424 ஆண்டுகளுக்கு எதிர்மனுதாரர்களுக்கு மேல்முறையீட்டாளர்கள் செலுத்தி வைக்குமாறு வழிகாட்டிதல் வடிவில் உத்தரவிட்டு இருந்தது. மேலே குறிப்பிட்ட 04.02.2019ம் தேதியில் பிறப்பிக்கப்பட்ட உத்தரவு ஒரு போதும் எதிர்க்கப்படாமல் இறுதி நிலையை அடைந்துள்ளது. 04.02.2019ம் தேதியிட்ட உத்தரவினை 10.10.2020ம் தேதி பெற்ற போதிலும், இரண்டு மாத காலத்திற்குள் அந்த உத்தரவிற்கு மேல்முறையீட்டாளர் இணங்கவில்லை.

21. இத்தருணத்தில் இந்த நீதிமன்றம் இடைநிறுத்தி சுட்டிக்காட்டுவது என்னவெனில், வெறுமனே 1ம் எதிர்மனுதாரர் வந்து குத்தகை தொகையை பெற்றுள்ளொள்ளுமாறு 06.11.2020ம் தேதி மேல்முறையீட்டாளர்கள் சட்ட அறிவிப்பு அனுப்பியுள்ளனர் என்பதால் மட்டும் அவர்கள் மீதான சுமையை விடுவிப்பு

செய்யலாகாது. சட்டப்படி செலுத்துதல் வேண்டும். எளிமையாக கூறுவது யாதெனில், சட்டப்படி கடமைப்பட்ட அவர்கள் 04.02.2019 ம் தேதியிட்ட உத்தரவை எதிர்காத நிலையில் சட்ட அறிவிப்பு மூலம் வாடகை வந்து பெற்றுக்கொள்ளுமாறு மேல்முறையிட்டாளர்கள் எதிர்மனுதாரர்களுக்கு அழைப்பு விடுக்க முடியாது, செலுத்தவேண்டும், 1 ம் எதிர்மனுதாரர் அதனை பெற்றுக்கொள்ள/ஏற்றுக்கொள்ள மறுப்பு தெரிவித்தல் காரணம் எதுவாக இருப்பினும், 04.02.2019 ம் தேதியிட்ட உத்தரவு தெளிவாக வகைசெய்யப்பட்டுள்ளது யாதெனில், 31 1/2 மூட்டை நெல்லோ அல்லது அதற்கு இணையான தொகையோ வருவாய் நீதிமன்றத்தில் வைப்பீடு செய்யக்கூடிய நிலையில் கடந்த 18.02.2021 ம் தேதியன்று இறுதியில் மேல்முறையிட்டாளர்களால் செய்யப்பட்டதாக சொல்லப்பட்டுள்ளது, காலதாமதமானவை.

22. சட்டப்பிரிவுகள் 3 மற்றும் 4 ன் கீழ் பின்வருமாறு வாசிக்கப்படுகின்றது.

"3 நிலஉரிமையாளர்கள் பயிரிடும் குத்தகைதார்களை வெளியேற்றக்கூடாது"

(1) அடுத்த துணைப்பிரிவுகளுக்கு உட்பட்டு, எந்த ஒரு பயிரிடும் குத்தகைதாரரும், நிலச்சுவான்தாரராலோ அல்லது அவரது தூண்டுதலின் பேரிலோ, தீர்ப்புரை, தீர்ப்பாணை, நிறைவேற்றுகை வாயிலாகவோ அல்லது உத்தரவு மூலமோ அவருடைய வைத்திருப்பில் அல்லது ஒரு பகுதியிலிருந்து வெளியேற்றம் செய்ய முடியாது.

(2) அடுத்து வரும் துணைப் பிரிவுக்கு உட்பட்டது, துணைப் பிரிவு (1) சாகுபடி பயிரிடும் குத்தகைதாரருக்குப் பொருந்தாது-

(அ) எவர் ஒருவர் 1952 ம் ஆண்டின் தஞ்சாவூர் பண்ணையாளர் பாதுகாப்புச் சட்டம் செயலில் உள்ள இடங்கள், செயலில் இல்லாத இடங்கள் என இரு இடங்களிலும் இச்சட்டம் துவக்கப்படும் முன் குத்தகை பாக்கி வைத்திருந்தது, அதனை சட்டம் குறிப்பிட்டபடி செலுத்த தவறியிருந்தால் மற்றும் சட்டம் துவங்கப்பட்ட பின்னர் நிலுவையிலிருந்த பாக்கியை ஒரு மாத காலத்திற்குள் செலுத்த தவறியிருப்பின் அவர்கள் தஞ்சை குத்தகைதாரர்கள் மற்றும் பண்ணையாள் பாதுகாப்புச் சட்டம், 1952 (தமிழ்நாடு சட்டம் XIV, 1952), தமிழ்நாடு சாகுபடி குத்தகைதாரர்கள் பாதுகாப்பு (திருத்தம்) சட்டம் நடைமுறைக்கு வருவதற்கு முன்பே நடைமுறையில் இருந்த பகுதிகளில், 1956, இந்தச் சட்டத்தின் தொடக்கத்தில் நிலுவையாக இருந்தால், நில உரிமையாளருக்குச் செலுத்த வேண்டிய வாடகையைப் பொறுத்தவரையில், அத்தகைய வாடகையைத் தொடங்கிய ஆறு வாரங்களுக்குள் அல்லது இந்தச் சட்டம் தொடங்கப்பட்ட பிறகு நில உரிமையாளருக்குச் செலுத்த வேண்டிய வாடகையைப் பொறுத்த வரையில், வாடகை செலுத்த வேண்டிய ஒரு மாதத்திற்குள் குத்தகைதாரர் அத்தகைய வாடகையை

செலுத்துவில்லை என்றால் அவ்வாடகை நிலுவையாகிவிடும் அல்லது

(அஅ) தமிழ்நாடு மாநிலத்தின் பிற பகுதிகளில், இந்தச் சட்டத்தின் தொடக்கத்தில் நிலுவையாக இருந்தால், நில உரிமையாளருக்குச் செலுத்த வேண்டிய மற்றும் மார்ச் 31, 1954 க்குப் பிறகு செலுத்த வேண்டிய வாடகையைப் பொறுத்து, அத்தகைய தொடக்கத்தை மாற்றிய ஒரு மாதத்திற்குள் அத்தகைய வாடகையை செலுத்தவில்லை, அல்லது அத்தகைய வாடகை செலுத்தப்பட வேண்டிய ஒரு மாதத்திற்குள் அத்தகைய வாடகையை செலுத்துவில்லை என்றால் அவ்வாடகை நிலுவையாகிவிடும் அல்லது]

(ஆ) நிலத்தையோ அல்லது அதில் உள்ள எந்தப் பயிரையோ நாசமாக்கும் அல்லது தீங்கு விளைவிக்கும் அல்லது நிலத்தைப் பயிரிடுவதை முற்றிலுமாக நிறுத்திய எந்தச் செயலைச் செய்தவர் அல்லது கவனக்குறைவாகக் குற்றம் புரிந்தவர்; அல்லது

(இ) விவசாய அல்லது தோட்டக்கலை நோக்கத்திற்காக இல்லாத எந்த நோக்கத்திற்காகவும் நிலத்தை பயன்படுத்தியவர்; அல்லது

(ஈ) நிலத்தின் உரிமையாளரின் உரிமையை வேண்டுமென்றே மறுத்தவர்.

விளக்கம் I. - உண்மையின் நேர்மையான தவறின் கீழ் நில உரிமையாளரின் உரிமையை மறுப்பது இந்த உட்பிரிவின் அர்த்தத்திற்குள் வேண்டுமென்றே அல்ல.

விளக்கம் II. - தமிழ்நாடு பயிரிடும் குத்தகைதாரர்கள் பாதுகாப்பு (திருத்தம்) சட்டம், 1956 நடைமுறைக்கு வருவதற்கு முன்பே, தஞ்சை பன்னியல் பாதுகாப்புச் சட்டம், 1952 ([தமிழ்நாடு] சட்டம் XIV, 1952) [அமலில் இருந்த] பகுதிகள் தொடர்பாக, இந்தச் சட்டத்தில் "இந்தச் சட்டத்தின் தொடக்கம்" என்ற வெளிப்பாடு, மேற்கூறிய தேதியைக் குறிப்பிடுவதாகக் கருதப்படும்.

விளக்கம் III. - சேர்க்கப்பட்ட பிரதேசங்கள் தொடர்பாக, இந்த உட்பிரிவின் உட்பிரிவு (aa) பின்வரும் உட்பிரிவு மாற்றியமைக்கப்பட்டது போல் செயல்படும், அதாவது:-

"(aa) யார், தமிழ்நாடு பயிரிடும் குத்தகைதாரர்களைப் பாதுகாத்தல் மற்றும் நியாயமான வாடகை செலுத்துதல் (சேர்க்கப்பட்ட பிரதேசங்களுக்கு நீட்டிப்பு) சட்டம், 1963, [கோட்டை செயின்ட் ஜார்ஜ் அரசிதழில்] முதன்முதலில் வெளியிடப்பட்ட தேதியில் நிலுவையில் இருந்தால், செலுத்த

வேண்டிய வாடகையைப் பொறுத்து நில உரிமையாளருக்கு மற்றும் அத்தகைய தேதிக்கு ஒரு மாத காலத்திற்கு முன்பு செலுத்த வேண்டிய நிலுவைத் தேதிக்குப் பிறகு ஒரு மாதத்திற்குள் அத்தகைய வாடகையைச் செலுத்துவதில்லை அல்லது அத்தகைய தேதிக்குப் பிறகு நில உரிமையாளருக்குச் செலுத்த வேண்டிய வாடகையைப் பொறுத்தவரை, அத்தகைய வாடகை செலுத்த வேண்டிய ஒரு மாதத்திற்குள் அத்தகைய வாடகையைச் செலுத்தாதவர்கள்; அல்லது

"விளக்கம் IV. - கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தைப் பொறுத்தமட்டில், இந்த உட்பிரிவின் உட்பிரிவுகள் (aa) பின்வரும் உட்பிரிவு மாற்றப்பட்டது போல் செயல்படும், அதாவது:-

(அஅ) யார், தமிழ்நாடு பயிரிடும் குத்தகைதாரர்களைப் பாதுகாத்தல் மற்றும் நியாயமான வாடகை செலுத்துதல் (கன்னியாகுமரி மாவட்டத்திற்கு நீட்டிப்பு) சட்டம், 1963, [கோட்டை செயின்ட் ஜார்ஜ் அரசிதழில்] முதன்முதலில் வெளியிடப்பட்ட தேதியில் நிலுவையில் இருந்தால், செலுத்த வேண்டிய வாடகையைப் பொறுத்து நில உரிமையாளருக்கு மற்றும் அத்தகைய தேதிக்கு ஒரு மாத காலத்திற்கு முன்பு செலுத்த வேண்டிய நிலுவைத் தேதிக்குப் பிறகு ஒரு மாதத்திற்குள் அத்தகைய வாடகையைச் செலுத்துவதில்லை அல்லது அத்தகைய தேதிக்குப் பிறகு நில உரிமையாளருக்குச்

செலுத்த வேண்டிய வாடகையைப் பொறுத்தவரை, அத்தகைய வாடகை செலுத்த வேண்டிய ஒரு மாதத்திற்குள் அத்தகைய வாடகையைச் செலுத்தாதவர்கள்; அல்லது

(3)(அ) பயிரிடும் குத்தகைதாரர் நீதிமன்றத்தில் வாடகையை வைப்பீடு செய்யலாம் அல்லது வாடகையை வகையாகச் செலுத்தினால், வைப்பீடு செய்யப்பட்ட தேதியில் அதன் சந்தை மதிப்பை, நில உரிமையாளரின் கணக்கில்-

(i) 1954 ஆம் ஆண்டு மார்ச் 31 ஆம் தேதிக்குப் பிறகு, இந்தச் சட்டம் தொடங்கப்பட்ட ஒரு மாதத்திற்குப் பிறகு நிலுவையில் உள்ள வாடகையின் போது;

(ii) இந்தச் சட்டம் தொடங்கப்பட்ட பிறகு, வாடகை செலுத்த வேண்டிய தேதிக்குப் பிறகு ஒரு மாதத்திற்குள் வாடகை வசூலிக்கப்படும் நிலையில்;

(ஆ) நில உரிமையாளருக்கு வைப்புத்தொகைக்கான அறிவிப்பை நீதிமன்றம் வழங்க வேண்டும் மற்றும் ஒரு சுருக்கு முறை விசாரணைக்குப் பிறகு, வைப்பீடு செய்யப்பட்ட தொகை, சாகுபடி செய்யும் குத்தகைதாரரிடமிருந்து செலுத்த வேண்டிய சரியான வாடகைத் தொகையைக் குறிக்கிறதா என்பதை தீர்மானிக்க வேண்டும். மேலும் ஏதேனும் தொகை நிலுவையில்

உள்ளதாக நீதிமன்றம் கண்டறிந்தால், நில உரிமையாளர் மற்றும் சாகுபடி செய்யும் குத்தகைதாரரின் தொடர்புடைய சூழ்நிலைகளைக் கருத்தில் கொண்டு, சாகுபடி செய்யும் குத்தகைதாரருக்கு நியாயமான மற்றும் நியாயமானதாகக் கருதும் நேரத்தை நீதிமன்றம் அனுமதிக்கலாம். மேலும் தொகை எதுவும் பாக்கி இல்லை என்று நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்தால், அல்லது நீதிமன்ற உத்தரவின்படி கூடுதல் தொகையை அனுமதித்த காலத்திற்குள் சாகுபடி செய்யும் குத்தகைதாரர் வைப்புத்தொகை இருந்தால், சாகுபடி குத்தகைதாரர் துணைப்பிரிவில் உள்ள கடைசியாக குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள் வாடகையைச் செலுத்தியதாகக் கருதப்படுவார். மேலும் ஒரு தொகையை டெபாசிட் செய்ய வேண்டியிருந்தால், சாகுபடி செய்யும் குத்தகைதாரர் நீதிமன்றத்தால் அனுமதிக்கப்பட்ட காலத்திற்குள் அதைச் செய்யத் தவறினால், துணைப் பிரிவில் (4) வழங்கப்பட்டுள்ளபடி நில உரிமையாளர் சாகுபடி செய்யும் குத்தகைதாரரை வெளியேற்றலாம்.

(இ) இந்த துணைப்பிரிவில் உள்ள "நீதிமன்றம்" என்பது, வெளியேற்றுவதற்கான ஆணை அல்லது உத்தரவை நிறைவேற்றிய நீதிமன்றம் அல்லது அத்தகைய ஆணை அல்லது உத்தரவு இல்லாத பட்சத்தில், வருவாய் கோட்ட அதிகாரி.

விளக்கம் I. - திருநெல்வேலி மாவட்டத்தின் செங்கோட்டை தாலுகாவைப் பொறுத்தமட்டில், "இந்தச் சட்டத்தின் தொடக்கம்" என்ற சொற்றொடர், இந்த உட்பிரிவின் (அ) உட்பிரிவில் எங்கு இடம்பெற்றாலும், தமிழ்நாடு சாகுபடி குத்தகைதாரர்கள் பாதுகாப்பு மற்றும் நியாயமான வாடகை செலுத்துதல் (திருத்தம்) சட்டம், 1961, செயின்ட் ஜார்ஜ் கோட்டை அரசிதழில் முதன்முதலில் வெளியிடப்பட்ட தேதியைக் குறிப்பிடுகிறது.

விளக்கம் II. - சேர்க்கப்பட்ட பிரதேசங்கள் தொடர்பாக, இந்த துணைப்பிரிவின் உட்பிரிவு (a) இன் உட்பிரிவு (i) இல் உள்ள 'மார்ச் 31, 1954 க்குப் பிறகு பெறப்பட்ட வாடகை' என்ற வெளிப்பாடு தமிழ்நாடு சாகுபடி குத்தகைதாரர்கள் பாதுகாப்பு மற்றும் நியாயமான வாடகை செலுத்துதல் (சேர்க்கப்பட்ட பகுதிகளுக்கு நீட்டிப்பு) சட்டம், 1963 முதன்முதலில் செயின்ட் ஜார்ஜ் அரசிதழில் வெளியிடப்பட்ட தேதிக்கு ஒரு மாத காலத்திற்கு முன்பு நிலுவையில் உள்ள வாடகையை குறிப்பிடுகிறது.

விளக்கம் III. - கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தைப் பொறுத்தவரை, இந்த உட்பிரிவின் உட்பிரிவு (அ) இன் உட்பிரிவு (1) இல் 1954 ஆம் ஆண்டு மார்ச் 31 ஆம் தேதிக்கு உட்பட்டு பெறப்பட்ட வாடகை என்ற சொற்றொடர், [தமிழ்நாடு] சாகுபடி குத்தகைதாரர்கள், பாதுகாப்பு மற்றும் நியாயமான வாடகை செலுத்துதல் (கன்னியாகுமரி மாவட்டத்திற்கு நீட்டிப்பு) சட்டம்

1972 முதன்முதலில் தமிழ்நாடு அரசிதழில் வெளியிடப்பட்ட தேதிக்கு ஒரு மாத காலத்திற்கு முன்னர் பெற வேண்டிய வாடகையைக் குறிப்பிடுவதாகக் கருதப்படும்.

(4) (அ) உட்பிரிவு (2) இன் கீழ் வரும் விவசாயக் குத்தகைதாரரை வெளியேற்றக் கோரும் ஒவ்வொரு நில உரிமையாளரும், அத்தகைய விவசாயக் குத்தகைதாரரை வெளியேற்ற நீதிமன்றத்தின் உத்தரவு அல்லது ஆணை இருக்கிறதோ இல்லையோ, வருவாய் கோட்ட அதிகாரியிடம் விண்ணப்பம் செய்ய வேண்டும், அத்தகைய விண்ணப்பத்தில் ஒரு ரூபாய் நீதிமன்றக் கட்டண வில்லை இருக்க வேண்டும்.

(ஆ) அத்தகைய விண்ணப்பத்தைப் பெற்றவுடன், வருவாய் கோட்ட அலுவலர், நில உரிமையாளர் மற்றும் சாகுபடி செய்யும் குத்தகைதாரருக்கு தங்கள் பிரதிநிதித்துவங்களை வழங்குவதற்கு ஒரு நியாயமான வாய்ப்பை வழங்க வேண்டும், இது தொடர்பாக ஒரு சுருக்கு முறை விசாரணையை நடத்தி, விண்ணப்பத்தை அனுமதித்து அல்லது தள்ளுபடி செய்யும் உத்தரவை பிறப்பிக்க வேண்டும், உட்பிரிவு (2) இன் உட்பிரிவு (2) இன் உட்பிரிவு (அ) அல்லது பிரிவு (ஏஏ) கீழ் வரும் வழக்கில், குத்தகைதாரர் துணைப்பிரிவு (3) இல் உள்ள விதிகளைப் பயன்படுத்தவில்லை என்றால், வருவாய் கோட்ட அலுவலர், நில உரிமையாளர் மற்றும் சாகுபடி செய்யும் குத்தகைதாரரின் தொடர்புடைய சூழ்நிலைகளைக் கருத்தில்

கொண்டு, அவர் இயக்கும் செலவுகள் உட்பட, இந்தச் சட்டத்தின் கீழ் செலுத்த வேண்டிய வாடகை நிலுவைகளை வைப்பிடுவதற்கு, அவர் நியாயமாகவும், நியாயமாகவும் கருதும் நேரத்தை அனுமதிக்கலாம். பயிரிடும் குத்தகைதாரர் குறிப்பிட்ட தொகையை வைப்பீடு செய்தால், அவர் துணைப்பிரிவு (3)(b) இன் கீழ் வாடகை செலுத்தியதாகக் கருதப்படுவார். பயிரிடும் குத்தகைதாரர் உத்தரவின்படி தொகையை வைப்பீடு செய்யத் தவறினால், வருவாய் கோட்ட அலுவலர் வெளியேற்ற உத்தரவு பிறப்பிப்பார்.

ஆனால், தற்போதைக்கு நடைமுறையில் உள்ள எந்தவொரு வரம்புச் சட்டத்தின்படியும் காலவரையறை செய்யப்பட்ட வாடகை நிலுவைகளை வைப்பீடு செய்யும்படி, விவசாயக் குத்தகைதாரருக்கு வருவாய் கோட்ட அலுவலர் உத்தரவிடக்கூடாது.

4. உடைமையை மீட்டெடுப்பதற்கான உரிமை.

(1) 1953 டிசம்பர் 1 ஆம் தேதியன்று ஏதேனும் நிலத்தின் உடைமையாக இருந்த ஒவ்வொரு சாகுபடி குத்தகைதாரரும், இந்தச் சட்டத்தின் தொடக்கத்தில் அதன் உடைமையில் இல்லாதவர்களும், வருவாய்ப் பிரிவு அலுவலரிடம் விண்ணப்பித்தால், 1.12.1953 அன்று நிலத்தின் உடைமைக்கு

பொருந்தக்கூடிய அதே நிபந்தனைகளின் அடிப்படையில் அத்தகைய உடைமைக்கு மீட்டெடுக்க உரிமை உண்டு.

(2) துணைப்பிரிவு (1) இல் உள்ள எதுவும் அத்தகைய சாகுபடி குத்தகைதாரருக்கு உடைமைகளை மீட்டெடுப்பதற்கு உரிமையுள்ளதாகக் கருதப்படாது-

(i) இந்தச் சட்டம் நடைமுறைக்கு வரும் நாளில், அவர் உரிமையாளராகவோ அல்லது குத்தகைதாரராகவோ அல்லது இரண்டாகவோ, கீழே உள்ள விளக்கத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அளவுக்கு அதிகமான நிலத்தை வைத்திருந்தால் இந்தச் சட்டம் நடைமுறைக்கு வரும் நாளில், அவர் உரிமையாளராகவோ அல்லது குத்தகைதாரராகவோ அல்லது இரண்டாகவோ, கீழே உள்ள விளக்கத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அளவுக்கு அதிகமான நிலத்தை வைத்திருந்தால் அல்லது ஏதேனும் விற்பனை வரி, தொழில் வரி அல்லது வருமான வரி போன்ற வரிகள் 1953-54 அல்லது 1954-55 ஆம் ஆண்டுகளில் மதிப்பிடுசெய்யப்பட்டிருந்தால் ; அல்லது

(ii) நில உரிமையாளர், அத்தகைய சாகுபடி குத்தகைதாரரை நிலத்திலிருந்து வெளியேற்றிய பிறகு [நிலத்தில் தனிப்பட்ட சாகுபடியை மேற்கொண்டிருந்தால்], பின்வருமாறு வழங்கினால்:

(அ) குத்தகைதாரராக அவர் வைத்திருக்கும் நிலம், ஏதேனும் இருந்தால், அத்தகைய நில உரிமையாளரின் மொத்த நிலத்தின் அளவு, கீழே உள்ள விளக்கத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அளவை விட அதிகமாக இல்லை; மற்றும்

(ஆ) 1953-54 அல்லது 1954-55 ஆம் ஆண்டுகளில் அத்தகைய வரிகளை விதிப்பது தொடர்பான அந்தந்த சட்டங்களின் கீழ் நில உரிமையாளர் எந்த விற்பனை வரி, தொழில்-வரி அல்லது வருமான வரி மதிப்பீடு செய்யப்படவில்லை; அல்லது

(iii) டிசம்பர் 1, 1953 க்குப் பிறகு, நில உரிமையாளர் நேர்மையான முறையில் வேறு சில விவசாயக் குத்தகைதாரரை நிலத்தின் உடைமையாக ஒப்புக்கொண்டார் மற்றும் அத்தகைய பிற குத்தகைதாரர் இந்தச் சட்டம் தொடங்குவதற்கு முன்பு நிலத்தைப் பயிரிட்டுள்ளார்;

அத்தகைய மற்ற குத்தகைதாரர், உரிமையாளராகவோ அல்லது குத்தகைதாரராகவோ அல்லது கீழே உள்ள விளக்கத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அளவை விட அதிகமாக உள்ள வேறு ஏதேனும் நிலத்தின் உடைமையாக இருந்தால் , மற்றும் வெளியேற்றப்பட்ட சாகுபடி குத்தகைதாரர் எந்த நிலத்தையும் சொந்தமாக வைத்திருக்கவில்லை அல்லது மேற்கூறிய விளக்கத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அளவை விட

குறைவான வேறு ஏதேனும் நிலத்தை வைத்திருந்தால், சாகுபடி செய்யும் குத்தகைதாரர் உடைமையை மீட்டெடுக்க உரிமை உண்டு.

விளக்கம். – மேலே (i) முதல் (iii) வரையிலான உட்பிரிவுகளில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பரப்பளவு 6-23 ஏக்கர் ஈர நிலமாகும்.

(3) துணைப்பிரிவு (1) இன் கீழ் ஒரு வருவாய் கோட்ட அதிகாரிக்கு ஒவ்வொரு விண்ணப்பமும் இந்தச் சட்டம் தொடங்கப்பட்ட முப்பது நாட்களுக்குள் செய்யப்பட வேண்டும், மேலும் ஒரு ரூபாய் நிதிமன்றக் கட்டண வில்லை கொண்டிருக்கவேண்டும்;

மேற்கூறிய முப்பது நாட்களுக்குப் பிறகு விண்ணப்பம் பெறப்படலாம், அந்த காலத்திற்குள் விண்ணப்பத்தை சமர்ப்பிக்காததற்கு போதுமான காரணம் இருப்பதாக விண்ணப்பதாரர் வருவாய் பிரிவு கோட்டாட்சியரிடம் திருப்தி அளித்தால்.

(4) உட்பிரிவு (3) இன் கீழ் ஒரு விண்ணப்பத்தைப் பெற்றவுடன், வருவாய்ப் பிரிவு கோட்டாட்சியர், நிலத்தின் உரிமையாளருக்கும், விவசாயம் செய்யும் குத்தகைதாரருக்கும்,

ஏதேனும் இருந்தால், அவர்களின் பிரதிநிதித்துவங்களைச் செய்ய நியாயமான வாய்ப்பைக் கொடுத்த பிறகு, இந்த விஷயத்தைப் பற்றிய சுருக்கு முறை விசாரணை நடத்தி, விண்ணப்பத்தை அனுமதித்து உத்தரவு பிறப்பிக்கலாம் அல்லது அதை நிராகரித்து வருவாய் கோட்ட கோட்டாட்சியர், அவர் நியாயமாகவும், சமமாகவும் கருதக்கூடிய நிபந்தனைகளை விதிக்கலாம்:

(i) விண்ணப்பதாரர் வீட்டு உரிமையாளருக்கு ஏற்கனவே செலுத்த வேண்டிய வாடகை நிலுவைத் தொகையை செலுத்துதல், ஆனால் ஒரு வருட வாடகைக்கு மிகாமல், மற்றும்

(ii) அறுவடை செய்யப்படாத எந்தப் பயிரிலும், விண்ணப்பதாரர் கைவசம் இல்லாத காலத்தில், நில உரிமையாளரின் விண்ணப்பதாரர் அல்லது விவசாயம் செய்யும் மற்ற குத்தகைதாரர் செய்த செலவுகள் அல்லது அவர் செய்த உழைப்பின் இழப்பீடு அத்தகைய திருப்பிச் செலுத்தும் விகிதங்கள் மற்றும் விதம் தொடர்பாக கட்சிகளுக்கு இடையே உடன்பாடு எட்டப்படவில்லை .

விளக்கம். - உட்பிரிவு (2)-ல் கூறப்பட்டுள்ளபடி இழப்பீடு வழங்குவது தொடர்பான எந்தவொரு நிபந்தனையையும் விதிப்பதற்குப் பதிலாக, வருவாய் கோட்டாட்சியர் தனது விருப்பப்படி, உத்தரவு பிறப்பிக்கப்படும் நேரத்தில் அதன் மீது

பயிரிடப்படும் எந்தவொரு பயிரும் அறுவடை செய்யப்படும் வரை, விண்ணப்பதாரரை நிலத்தை கையகப்படுத்துவதை ஒத்திவைக்கலாம்.

(5) பிரிவு 3 இன் துணைப்பிரிவு (4) இன் விதிகளின் கீழ் தவிர, இந்தச் சட்டம் தொடங்கப்பட்ட பிறகு வெளியேற்றப்பட்ட எந்தவொரு சாகுபடி குத்தகைதாரரும், அத்தகைய வெளியேற்றப்பட்ட நாளிலிருந்து இரண்டு மாதங்களுக்குள் வருவாய் கோட்ட கோட்டாட்சியரிடம் விண்ணப்பிக்க தகுதியுடையவர் அல்லது தமிழ்நாடு சாகுபடி குத்தகைதாரர்கள் பாதுகாப்பு (திருத்தம்) சட்டம், 1956 (தமிழ்நாடு சட்டம்) நடைமுறைக்கு வந்த நாளிலிருந்து இரண்டு மாதங்களுக்குள் 1956 இன் XIV) அவர் வெளியேற்றப்பட்ட நிலங்களை அவருக்கு மீட்டெடுப்பதற்காகவும், ஒரு சாகுபடி குத்தகைதாரரின் அனைத்து உரிமைகள் மற்றும் அனைத்து பொறுப்புகளுக்கும் உட்பட்டு அவற்றை வைத்திருப்பதற்காகவும். துணைப்பிரிவு (4) இன் விதிகள், அத்தகைய விண்ணப்பத்திற்குப் பொருந்தும்.

விளக்கம் I. - திருநெல்வேலி மாவட்டத்தின் செங்கோட்டை தாலுகாவைப் பொறுத்தமட்டில், '1 டிசம்பர், 1953' மற்றும் '1953-54 அல்லது 1954-55' என்ற சொற்றொடர்கள் இந்தப் பிரிவில் எங்கு நிகழ்ந்தாலும் அவை முறையே 'மார்ச் 1, 1958' மற்றும் '1957-58 அல்லது 1958-59 ஐக் குறிப்பதாகக் கருதப்படும்.'.

விளக்கம் II. - துணைப் பிரிவுகள் (1), (2) மற்றும் (3) இல் உள்ள எதுவும் சேர்க்கப்பட்ட பிரதேசங்களுக்குப் பொருந்தாது.

விளக்கம் III. - துணைப்பிரிவு (1), (2) மற்றும் (3) இல் உள்ள எதுவும் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்திற்கு பொருந்தாது.

23. எங்கள் தரப்பு பார்வையின்படி மேல்முறையீட்டாளர் தரப்பு கற்றறிந்த வழக்கறிஞர் வாதமான சட்டத்தின் பிரிவு 3 மற்றும் 4 மேல்முறையீட்டாளர்களை காப்பாற்றும் என்பது தவறானதாகும், காரணம் என்னவெனில், வருவாய் நீதிமன்றத்தின் வழிகாட்டுதலின்படியான வாடகையை தாமதமாக செலுத்துவது வெளியேற்றத்தை செயல்படுவதற்கான ஒரு சரியான காரணமாகும். அதேபோல சட்டப்பிரிவு 4 வரையறுக்கப்பட்ட வழக்குளில் மட்டும் உடமைகளை மீட்டெடுப்பதற்கு மட்டும் வழங்கப்படுகிறது, அதுவும் ஒரு வருட குத்தகை தொகை செலுத்த தவறுகைக்கானதாகும் ஆனால் தற்போதைய வழக்கில் தவறுகையானது மூன்று பசலி ஆண்டுகள் ஆகும்.

24. மேல்முறையீட்டாளர் தரப்பில் சார்ந்துள்ள ம் S.N.சுடலைமுத்து செட்டியார் எதிராக பழனியாண்டவன் AIR 1966 SC 469 இந்நீதிமன்ற தீர்ப்பானது தவறாக சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது. அவை இவ்வழக்கின் பொருண்மைக்கு பொருந்தாது. அவ்வழக்கானது, சட்டப்பிரிவு 2(இ), 3 (3) (a) கீழான உத்தரவு தொடர்புடையவையானது. அது அவ்வழக்கு எதிர்மனுதாரர் உள்ளடங்கிய "தனிப்பட்ட முறையில் பயிரிடுதல்"என்ற பொருள் உள்ளடக்கத்திற்கு உட்பட்டு பிரிவு 2(a)-ன் கீழ் பயிரிடும் குத்தகைதாரர் எனக்கருதப்பட்டு குத்தகை வாடகையை வைப்பீடு செய்ய அனுமதிக்கப்பட்டது தொடர்பானதாகும். ஆனால் இவ்வழக்கில் வருவாய் நீதிமன்றம் எதிர்மனுதாரர் நிலஉரிமையாளர் என்றும்,

மேல்முறையீட்டாளர் பயிரிடும் குத்தகைதாரர் என்றும் கண்டறிந்துள்ளதை, மேல்முறையீட்டாளர்கள் எதிர்க்கவில்லை. குறிப்பாக சீராய்வு மனுவும் 03.12.2021ம் தேதிய வெளியேற்ற உத்தரவு தொடர்பானதே தவிர அசல் உத்தரவிற்கு எதிரானது அல்ல. அதாவது 04.02.2019ம் தேதிய வருவாய் நீதிமன்ற உத்தரவு அதில் குறிப்பாக மேல்முறையீட்டாளர் பயிரிடும் குத்தகைதாரர் என்றும், எதிர்மனுதாரர் நில உரிமையாளர் என்றும், இரண்டு மாத காலத்திற்குள் குத்தகை தொகையை செலுத்த தவறினால் வெளியேற்றலாகும் என கருத்துரைக்கப்பட்டுள்ளது.

25. அதே போல ஜி.பொன்னையாதேவர் எதிர் நெல்லையம் பெருமாள் பிள்ளை (1977) 1 SC 500-ல் எடுக்கப்பட்ட முடிவைப் பற்றி கானும் போது, நாங்கள் கவனத்தில் கொண்டதில் அந்த நிலத்தில் ஆயுள் கால உரிமை மட்டும் வைத்திருப்பவரால் பயிரிடும் குத்தகைதாரர் என அமர்த்தப்பட்ட எவரும், அமர்த்திய வாரிசுதாரர்கள் எதிராகவும் பயிரிடும் குத்தகைதாரர் என சட்டத்தின் கீழான பாதுகாப்பு பெற உரிமையுடையவர் எனவும், அவர்கள் இச்சட்டத்தின் வழியாக செய்துள்ள நடைமுறைகளை பின்பற்றியே வெளியேறப்பட்டவேண்டும் என நீதிமன்றம் கருத்துரைத்துள்ளது. உண்மையில் அவ்வழக்கு பத்தி 4ல் சட்டத்தின் பிரிவு 3(2) விதிவிலக்கான சூழ்நிலைகளைக் கையாள்கிறது, குத்தகை வாடகை பாக்கி வைர்திருப்பவர் வெளியேறத்திலிருந்து பாதுகாப்பு அளிக்கப்பட்டிருப்பது உறுதிசெய்யப்பட்டுள்ளது குறித்து விவரிக்கிறது. இவ்வழக்கில் சட்டத்தால் வகை செய்யப்பட்டுள்ள நடைமுறைகள் பின்பற்றப்பட்டுள்ளது. எனவே எங்கள் பார்வையில் மேற்படி முன் தீர்ப்பு இவ்வழக்கு சூழ்நிலை பொருண்மைக்கு தொடர்புடையதல்ல.

26. 2020 ம் ஆண்டு தனிச்சை நீதிப்பேராணை மனு (C) எண்.3/2020 அடிப்படையில் பிறப்பிக்கப்பட்ட பல்வேறு உத்தரவுகள் அடிப்படையில் 23.03.2020 ம் தேதியிட்ட உத்தரவு தொடங்கி [(2020) 19 SCC 10] காலவரையறை நீட்டிப்பு வித்திட்ட அரசு (2022) 2 SCC 117 வழக்கு பலன்களை மேல்முறையீட்டாளர்களுக்கு வழங்க முடியாதது குறித்து நாங்கள் கவலை கொள்கிறோம். காரணம் என்னவென்றால், அவை மனுக்களை தாக்கல் செய்வதற்கான கால அவகாசம் நீட்டிக்கப்படுவது தொடர்பாக வழக்குகள் / மேல்முறையீடுகள் / பிற நீதித்துறை அல்லது நீதித்துறை சார்ந்த அனைத்து நடவடிக்கைகளும் பொதுவான சட்டத்தின் கீழ் அல்லது எந்தவொரு சிறப்பு சட்டங்களின் (மத்திய மற்றும் / அல்லது மாநில) கீழ் நிர்ணயிக்கப்பட்ட வரையறுக்கப்பட்ட குறித்து உரைக்கப்பட்டுள்ளது இது இவ்வழக்கில் எந்தவிதமான தாக்கத்தையும் ஏற்படுத்தாது.

27. நீதிமன்ற உத்தரவுகளுக்கு இணங்குவதற்கான கால நீட்டிப்பு குறித்த கேள்வியானது எவ்வகையிலும் காலவரையறை தொடர்புடையது அல்ல. எவ்வாறாயினும் [(2020) 319 SCC 10] முதல் [(2022) 2 SCC 117] வரையிலான உத்தரவுகளில் இந்த நீதிமன்றம் மேலோட்டமான உத்தரவு மூலம், நீதித்துறை உத்தரவுகளுக்கு இணங்குதல், கீழ்படிதல், உரியகாலத்தை நீட்டிப்பு செய்யவில்லை. எஸ்.காசி எதிர் அரசு [(2021) 1 SCC 1] வழக்கில் தன்னிச்சை நீதிப்பேராணை மனு (C) எண்.3/2020. 23.03.20220 ம் தேதியிட்ட உத்தரவு குறித்து கருத்துரைக்கப்பட்டது. இந்நீதிமன்றம் கீழ்க்கண்டவாறு கருத்துரைப்பதில் மகிழ்ச்சி கொள்கிறது.

"19. மனுக்கள் / விண்ணப்பங்கள் / வழக்குகள் / மேல்முறையீடுகள் / மற்ற அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் தாக்கல் செய்வதற்கான வரம்பு, வழக்கறிஞர்கள் / வழக்குரைஞர்கள் அந்தந்த நீதிமன்றங்கள் / தீர்ப்பாயங்களில் அத்தகைய நடவடிக்கைகளைத் தாக்கல் செய்ய நேரில் வருவதைத் தவிர்க்கும் வகையில் நீட்டிக்கப்பட்டது. அந்த உத்தரவானது வழக்கறிஞர் அவர்களது மனுக்கள், விண்ணப்பங்கள், வழக்குகள் மேல்முறையீடுகள் பிற அனைத்து வகையான நடவடிக்கைகள், அவை நீதிமன்றத்தில் வந்து நேரடியாக தாக்கல் செய்ய முடியாத நிலையில் ஏற்படும் காலவரம்பு முடிவடைவதை தடுக்கவே பிறப்பிக்கப்பட்டது. அந்த உத்தரவானது வழக்காடிகள் நலனிற்காக அவர்கள் உரிமைக்காக உரிய சட்டத்தின் கீழ் நிவாரணம் பெற வேண்டி பிறப்பிக்கப்பட்டது. காலவரையறை சட்ட தீர்வழியை தடை செய்கிறது. உரிமையை அல்ல. மனுக்கள் / விண்ணப்பங்கள் / வழக்குகள் / மேல்முறையீடுகள் / மற்ற அனைத்து நடவடிக்கைக்கான காலவரையறை நீட்டித்து அவர்களது தீர்வழி காலவரையறையால் தடை செய்யலாகும் என்பதால், மேற்சொன்ன உத்தரவு பிறப்பித்த போது அந்த உத்தரவானது எவரொருவர் தீர்வழி பெற வேண்டி நடவடிக்கை எடுக்க உள்ளார்களோ, அவர்களால் நேரடியாக வந்து தொடர இயலாது காரணத்தினால் அவர்கள் தீர்வழி காலவரையறையால் தடை செய்யப்பட கூடாது என்ற அவரின் நலன் கருத்தில் கொண்டு பிறப்பிக்கப்பட்டது....."

(முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்பட்டது).

28. மிக முக்கியமாக, 06.11.2020 அன்று குத்தகை வாடகைத் தொகையைச் செலுத்தத் தயாராக இருப்பதாகவும், அதற்கான சட்டப்பூர்வ அறிவிப்பை வழங்கியிருப்பதாகவும் மேல்முறையீடு செய்தவர்களே ஒப்புக்கொண்ட நிலையில், கொரணா தொற்றுநோய் பரவல் காரணமாக தாங்கள் செயலற்றவராகிவிட்டதாக முறையிட முடியாது. இறுதியாக, அவர்கள் 18.02.2021 அன்று ரூ.28,563/- வைப்பீடு செய்தனர். எனவே, வெளிப்படையாக இவ்வழக்கில் கொரணா நோய்தொற்றால் அத்தகைய பாதிப்பில் மேல்முறையீட்டாளர் பாதித்தாக காணப்படவில்லை. 31 1/2 மூட்டை நெல் அல்லது அதற்கு இணையான தொகையை செலுத்த வேண்டும் என்ற உத்தரவுக்கு மேல்முறையீட்டாளருக்கு ஆதரவாக செயல்பட இந்நீதிமன்றம் வற்புறுத்தப்பட்டிருக்கும்.

29. இந்த நீதிமன்றம் கவனத்தில் கொள்ளத்தவறாத மற்றொரு அம்சம் என்னவென்றால், நில உரிமையாளர் பயிரிடும் குத்தகைதாரருக்கு வெளியேற்றுதல் சட்டம் ஒரு சலுகையை வழங்குகிறது, இதன் மூலம் சாகுபடி செய்யும் குத்தகைதாரர் நில உரிமையாளரால் வெளியேற்றப்படுவதிலிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறார். அத்தகைய சலுகையை வழங்குவதற்கு சட்டத்தால் நில உரிமையாளரின் உத்தரவின் பேரில் பயிரிடும் குத்தகைதாரரை வெளியேற்றுவதற்கான நோக்கம் காணப்பட்டிருக்க வேண்டும். எனவே, பயிரிடும் குத்தகைதாரர் நில உரிமையாளரால் வெளியேற்றப்படுவதற்குக் வரையறுக்கப்பட்ட காரணிகள் பயிரிடும் குத்தகைதாரருக்கு சில கூடுதல் பலன்கள் அல்லது மகிழ்ச்சியை வழங்குவதன் மூலம் பாதிக்கப்படாமல் இருப்பதை நீதிமன்றம் உறுதி செய்ய வேண்டும்.

30. தற்போதைய பொருண்மை அமைப்பின்படி, தவறுகை காலம் குறைந்தது மூன்று ஆண்டுகள் ஆகும், இரண்டு மாதங்கள் கொடுக்கப்பட்ட நேரம் போதுமானதாக இல்லை என கூறப்பட்டுள்ளது. 04.02.2019 தேதியிட்ட உத்தரவு திருப்திகரமாக உள்ளதா இல்லையா பணம், செலுத்தப்பட்டதா, வைப்பீடு செய்யப்பட்டதா எதுவாக இருந்தாலும், 04.02.2019 தேதிய உத்தரவு திருப்தியானதா, இல்லையா என அதற்குள் செல்லாமல் இங்கு பதிவு செய்யப்பட வேண்டியது யாதெனில், 04.02.2019 ம் தேதியிட்ட உத்தரவு தெரிந்த நாளிலிருந்து நான்கு மாதங்கள் கடந்தே செலுத்தப்பட்டது, இது மேல்முறையீட்டாளர்களால் ஒப்புக் கொள்ளப்பட்ட சங்கதியாகும்.

31. அரசியலமைப்பின் 227- பிரிவின் கீழ் உயர் நீதிமன்றத்தின் அதிகாரங்களின் அளவைப் பொறுத்த வரை, எஸ்ட்ரால்லா ரப்பர் வி டாஸ் எஸ்டேட் (பி) லிமிடெட், (2001) 8 எஸ்.சி.சி. 97, மற்றும் கார்மென்ட் கிராஃப்ட் v பிரகாஷ் சந்த் கோயல், (2022) 4 SCC 181. எஸ்ட்ரால்லா ரப்பர் (சுப்ரா) என்னவென்றால்:

"6. இந்திய அரசியலமைப்பு பிரிவு 227-ன் கீழ் உயர் நீதிமன்றத்தின் அதிகாரம் மற்றும் அதிகார வரம்பைப் பயன்படுத்துவதற்கான நோக்கம் மற்றும் வரம்பு இந்த நீதிமன்றத்தின் பல தீர்ப்புகளில் ஆய்வு செய்யப்பட்டு விளக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தக் ஷரத்தின் கீழ் அதிகாரத்தைப் பயன்படுத்துதல் என்பது, உயர் நீதிமன்றத்தின் கீழமை நீதிமன்றங்கள் மற்றும் தீர்ப்பாயங்களை அவற்றின் அதிகார வரம்பிற்குள் வைத்திருப்பதும், அவர்கள் எதிர்பார்க்கும் அல்லது தேவைப்படும் கடமையை சட்டப்பூர்வமாகச் செய்வதும் ஆகும்.

கீழமை நீதிமன்றங்கள் அல்லது தீர்ப்பாயங்களின் அதிகார வரம்பிற்குள் எடுக்கப்பட்ட அனைத்து வகையான சிரமங்கள் அல்லது தவறான முடிவுகளை சரிசெய்வதற்கான வரம்பற்ற தனிச்சிறப்பு உயர்நீதிமன்றத்திற்கு வழங்கப்படவில்லை. இந்த அதிகாரத்தைப் பயன்படுத்துதல் மற்றும் நீதிமன்றங்கள் அல்லது தீர்ப்பாயங்களின் உத்தரவுகளில் குறுக்கிடுதல் ஆகியவை கடுமையான கடமைத் தவறுதல் மற்றும் சட்டம் அல்லது நீதியின் அடிப்படைக் கொள்கைகளை அப்பட்டமாக மீறுதல் போன்ற வழக்குகளில் உயர் நீதிமன்றம் தலையிடாவிட்டால், கடுமையான அநீதி சரி செய்யப்படாமல் இருக்கும். இந்தச் சட்டப்பிரிவின் கீழ் உயர்நீதிமன்றம் செயல்படும் போது, மேல்முறையீட்டு அதிகாரத்தைப் பயன்படுத்த முடியாது என்பதும் நன்கு வரையறுக்கப்பட்ட நியதி. வெளிப்படையாகத் தெரியாத ஒரு பிழையைச் சரிசெய்வதற்கு, கீழமை நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பிற்குப் பதிலாக நீதிமன்றம் அல்லது அதன் சொந்த தீர்ப்பை பொருத்தி பார்க்கக்கூடாது. நியாயப்படுத்த எந்த ஆதாரமும் இல்லாமல் சேர்க்கையோ அல்லது அதன் தீர்வு விபரீதமாக இருந்தாலோ, எந்த ஒரு நியாயமான மனிதனும் அத்தகைய முடிவுக்கு வரமுடியாது என்ற நிலையை கீழமை நீதிமன்றம் அல்லது தீர்ப்பாயத்தின் எடுத்துரைத்தால் அதனை உயர்நீதிமன்றம் ஒதுக்கி வைக்கலாம் அல்லது புறக்கணிக்கலாம்.

7. இந்த நீதிமன்றம் அகமதாபாத் Mfg. &காலிகோ Ptg. Co.Ltd. V. Ram Tahel Ramnad [(1972) 1 SCC 898: AIR 1972 SC

1598] AIR பாரா 12-ல் அரசியலமைப்பின் 227 பிரிவின் கீழ் அதிகாரம் பொருத்தமான சந்தர்ப்பங்களில் மிதமாக மட்டுமே பயன்படுத்தப்பட வேண்டும் என்று கூறியுள்ளது. துணை நீதிமன்றங்கள் மற்றும் தீர்ப்பாயங்களை அவற்றின் அதிகார வரம்பிற்குள் வைத்திருப்பதன் நோக்கமே தவிர, வெறும் பிழைகளைத் திருத்துவதற்காக அல்ல. இது சம்பந்தமாக வர்யம் சிங் எதிராக அமர்நாத் வழக்கும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது[AIR 1954 SC 215 : 1954 SCR 565] . பத்துத்மால் ராய்சந்த ஓஸ்வால் எதிர் லசஷ்மிபாய் ஆர்.டார்டே [(1975) 1 SCC 858: AIR 1975 SC 1297] உள்ள இந்த நீதிமன்றம், 227-வது பிரிவின் கீழ் கண்காணிப்பு அதிகாரத்தை தவறினை சரிசெய்வதற்காக பயன்படுத்த முடியாது. அத்தகைய அதிகாரம் உயர்நீதிமன்றங்களுக்கு மட்டுமே சட்டப்படி வழங்கப்பட்ட அதிகாரத்தின்படி மேல்முறையீட்டு நீதிமன்றமாக செயல்பட முடியும். சரத்து 227-ன் கீழான அதிகார வரம்பை பயன்படுத்திவதில் உயர்நீதிமன்றங்கள் தன்னை மேல்முறையீட்டு நீதிமன்றமாக மாற்றிக்கொள்ள முடியாது. விவரிக்கப்பட்ட நியதிகள் மூலம் ஆட்சேபனைக்குரிய உத்தரவு பிறப்பிப்பதில் உயர்நீதிமன்றம் சரத்து 227-கீழான அதிகாரத்தை மீறி செயல்பட்டுள்ளது தெளிவாக தீர்மானிக்கப்பட்டது".

32. மிக சமீபமாக ஆடை கைவினைப்பொருளில் (மேற்சொன்ன), இந்த நீதிமன்றம் இவ்வாறு கூறியது:

"15. தரப்பு வழக்கறிஞரைக் கேட்ட பிறகு, ஆட்சேபன்குரிய உத்தரவு [பிரகாஷ் சந்த் கோயல் v.கார்மென்ட் கிராஃப்ட், 2019 SCC ஆன்லைன் டெல் 11943] சட்டத்திற்கு முரணானது மற்றும் பல காரணங்களுக்காக நீடிக்க முடியாது, ஆனால் முதன்மையாக இந்திய அரசியமைப்பு சட்டப்பிரிவு 227-ன் கீழ் உயர்நீதிமன்றத்தால் வரையறுக்கப்பட்ட அதிகார வரம்பிலிருந்து வேறுபடுத்தி பார்க்கலாம். வரம்பு மேற்பார்வை அதிகார வரம்பைப் பயன்படுத்தும் உயர் நீதிமன்றம், வாதத்திற்குட்பட்ட உள்ள தீர்மானத்தை அடிப்படையாகக் கொண்ட ஆதாரங்கள் அல்லது உண்மைகளை மறுமதிப்பீடு செய்ய, மறுபரிசீலனை செய்வதற்கான முதல் மேல்முறையீட்டு நீதிமன்றமாக செயல்படலாகாது. மேற்பார்வை அதிகார வரம்பு என்பது பொருண்மைகளின் ஒவ்வொரு பிழையையும் அல்லது இறுதியாக கண்டறிதல் நியாயப்படுத்தப்படும்போது அல்லது ஆதரிக்கப்படும்போது ஆகும். ஒரு சட்டப் பிழையையும் சரிசெய்வது அல்ல. உயர் நீதிமன்றம் அதன் சொந்த முடிவை கீழ் நீதிமன்றத்தின் அல்லது தீர்ப்பாயத்தின் முடிவுக்கு மாற்றாக மாற்றி கொள்ளக்கூடாது. [செலினா கோயல்ஹா பெரேரா v. உல்ஹாஸ் மஹாபலேஷ்வர் கோல்கர் (2010) 1 SCC 217 : (2010) 1 SCC (Civ) 69] சட்டத்தின் அல்லது நீதியின் அடிப்படைக் கோட்பாடுகளை மீறுதல், கடமையை அல்லது அப்பட்டமான துஷ்பிரயோகம், மீறல் ஆகியவற்றை சரிசெய்வதற்கான அதிகார வரம்பு தன்மை கொண்டது. குறிப்பிட்ட வழக்குகளில் எப்போதாவது பயன்படுத்த வேண்டும், சட்டப்பிரிவு 227-ன் கீழ் உள்ள அதிகாரம், நியாயப்படுத்த எந்த ஆதாரமும் இல்லாதபோது,

அல்லது நியாயமான எந்தவொரு நபரும் நீதிமன்றமோ அல்லது தீர்ப்பாயமோ அத்தகைய முடிவுக்கு வர முடியாத அளவுக்கு விபரீதமானது போன்ற பொருத்தமான வழக்குகளில் மிகக் குறைவாகவே பயன்படுத்தப்படுகிறது. நீதி தவறாமல் இருப்பதை உறுதி செய்வதற்காக, இத்தகைய விருப்புரிமை நிவாரணம் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும் என்பது தவறானது."

33. எதிர்த்துரைக்கப்பட்ட தீர்ப்பு குறுகியதாக இருந்தாலும், மேலே குறிப்பிடப்பட்ட கூடுதல் காரணங்களுக்காகவும், முந்தைய பத்திகளில் கூறப்பட்டுள்ள கொள்கைகளை வைத்தும் , அதைக் கருத்தில் கொள்வது பொருத்தமானதாக நாங்கள் கருதவில்லை.

34. உண்மைகள் மற்றும் சூழ்நிலைகளின் ஒட்டுமொத்தப் பார்வையில், இந்த நீதிமன்றம் எதிர்த்துரைக்கப்பட்ட தீர்ப்பு மற்றும் வருவாய் நீதிமன்றத்தால் உத்தரவிடப்பட்ட 04.02.2019 மற்றும் 03.12.2021 தேதியிட்ட உத்தரவுகளில் எந்த குறைபாடு காணப்படவில்லை. 31.10.2022 தேதியிட்ட இடைக்கால மனு உத்தரவு ரத்து செய்யப்படுகிறது.

35. அதன்படி, இந்த மேல்முறையீடு தள்ளுபடி செய்யப்படுகிறது.

36. நிலுவையில் உள்ள விண்ணப்பங்கள் (கள்) மூடிக்கப்பட்டுள்ளன.

37. செலவுகள் எளிதாக்கப்பட்டன.

மேல்முறையீடு தள்ளுபடிசெய்யப்படுகிறது.

பொறுப்புத்துறப்பு

"வட்டார மொழியில் மொழியாக்கம் செய்யப்பட்ட இத்தீர்ப்புரையானது, வழக்காடி, தன்னுடைய மொழியில் புரிந்துகொள்வதற்கு பயன்படுத்திக்கொள்வதற்குட்பட்டதேயன்றி, வேறெந்த நோக்கத்திற்காகவும் பயன்படுத்திக்கொள்ளலாகாது. அனைத்து நடைமுறையான மற்றும் அலுவல்முறையான நோக்கங்களுக்கும் மற்றும் தீர்ப்புரையை நிறைவேற்றலுக்கும், செயற்படுத்தலுக்கும் அதன் ஆங்கிலப் பதிப்பே அதிகாரப்பூர்வமானதாகும். "